ALGEMENE VOORWAARDEN NEST COMPANY

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1
Alle contracten die tot stand komen tussen NEST COMPANY BV, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, De Kleetlaan 5/BC en ondernemingsnummer BE1013.321.485 (Hierna NEST COMPANY) en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van NEST COMPANY worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

1.2
Alle contracten worden geacht afgesloten te zijn geweest op de zetel van NEST COMPANY.

Artikel 2. Offertes/prijsbestekken

2.1
De door NEST COMPANY gemaakte offertes of prijsbestekken zijn geldig gedurende veertien dagen, tenzij anders aangegeven door NEST COMPANY. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis, eventuele wijzigingen t.o.v. de offerte worden later verrekend.
2.2
De overeenkomst komt tot stand door de tijdige bevestiging van aanvaarding van de prijsofferte door de klant aan NEST COMPANY. Indien bij uitvoering van de werken blijkt dat bepaalde werkzaamheden anders of bijkomend uitgevoerd moeten worden om de werken conform de regels van de kunst te kunnen voltooien waarbij dit in een meerkost resulteert, dan heeft de klant de keuze om:

- Ofwel de werken verder te laten uitvoeren door NEST COMPANY, waarbij de bijkomende prestaties in hoofde van NEST COMPANY aangerekend zullen worden conform artikel 2.4.
- Ofwel de werken stop te zetten, waarbij de prestaties die reeds door NEST COMPANY verricht werden, afgerekend zullen worden alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Eventuele meerwerken op verzoek van de klant, worden slechts uitgevoerd na schriftelijke bevestiging hiertoe door de klant en worden aangerekend conform artikel 2.4.
2.3
Indien de klant bestellingen telefonisch of mondeling plaatst, geldt de overeenkomst als gesloten wanneer de klant de opdrachtbevestiging ondertekent.
De door NEST COMPANY overgemaakte opdrachtbevestiging bevat de volledige overeenkomst tussen partijen.
2.4
De in een offerte of prijsbestek opgenomen prijzen worden vermeld in euro's en zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Bijkomende werken zullen verrekend worden op basis van de bijkomende door NEST COMPANY opgestelde en door de klant te ondertekenen offerte. Bij gebreke aan een offerte om welke reden dan ook, zullen de bijkomende prestaties verrekend worden aan **65,00** EUR excl. BTW/uur en aan bruto kostprijs van de gebruikte materialen, alsook worden de gereden kilometers aangerekend aan **0,37** EUR excl. BTW/gereden kilometer.
2.5
In zoverre omwille van redenen buiten de wil van NEST COMPANY om (prijsstijgingen grondstoffen, prijsstijgingen leveranciers, …) de offerteprijs door NEST COMPANY verhoogd dient te worden met de reële prijsstijging (t.b.v. maximaal 80% van de offerteprijs), dan zal NEST COMPANY de klant hiervan binnen een redelijke termijn verwittigen.

De nieuwe prijs wordt hierbij berekend volgens de navolgende formule:

p = P x [0,40 x (s : S) + 0,40 x (i-2021 : I-2021) + 0,20]

waarbij:

p = herziene prijs
P = oorspronkelijke prijs
s = waarde van de toepasselijke index S op het moment van de herziening (index toepasselijke maand)
S = waarde van de toepasselijke index S op het moment van de offerte (contract/opening inschrijvingen – index toepasselijke maand)
i-2021 = waarde van de index i-2021 op het moment van de herziening (index voorafgaandelijke maand)
I-2021 = waarde van de index i-2021 op het moment van de offerte (contract/opening inschrijvingen – index voorafgaandelijke maand)

In zoverre de klant niet akkoord is met deze prijsstijging, dan heeft deze het recht de werken stop te zetten, waarbij de prestaties die reeds door NEST COMPANY verricht werden, conform de goedgekeurde offerte afgerekend zullen worden alsof het een afzonderlijk contract betreft.
2.6.
In voorkomend geval – in zoverre uitdrukkelijk aangegeven op de offerte van NEST COMPANY - zullen de werken van NEST COMPANY worden uitgevoerd en afgerekend op basis van de dagprijzen zoals deze van toepassing zijn op het ogenblik van de bestelling van de materialen door NEST COMPANY. De in de offerte weergegeven prijzen worden in zulk geval louter ter illustratie weergegeven en kunnen aldus verschillen van de uiteindelijk door NEST COMPANY gefactureerde bedragen in het kader van de uitvoering van de werken.

Artikel 3. Opslag van klantgegevens

Met betrekking tot de eventuele persoonsgegevens van de Klant die door NEST COMPANY verzameld worden, geeft de Klant expliciet haar toestemming om deze persoonsgegevens te verzamelen en verwerken.

De persoonsgegevens die NEST COMPANY verwerkt kunnen, niet limitatief, navolgende identificatiefactoren omvatten : naam, voornaam, geboorteplaats en -datum, beroep, adres, rijksregisternummer, geslacht, telefoonnummer, gsmnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, nummerplaat.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt in het kader van de opdrachten die aan NEST COMPANY worden toevertrouwd en dit met het uitsluitend oogmerk tot het verlenen van administratieve ondersteuning in de meest ruime zin van het woord. De data worden exclusief en alleen binnen het aspect van de specifieke opdracht verwerkt en bijgehouden.

NEST COMPANY bewaart de persoonsgegevens van de Klant gedurende de looptijd van de opdracht die haar worden toevertrouwd en minstens conform de geldende wettelijke termijnen toepassselijk na afsluiting van de dossiers en einde van het mandaat. Er zijn derhalve gerechtvaardigde belangen die toelaten om de bewaring van persoonsgegevens aan te houden na het afsluiten van dossiers.

NEST COMPANY heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

De Klant heeft recht op inzage van haar persoonsgegevens. De Klant kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel laten wijzigen.

In bepaalde gevallen kan de Klant ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor de gezondheid/veiligheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of een beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten.

Indien de Klant een inbreuk vermoedt op de verwerking van zijn persoonsgegevens en NEST COMPANY kan hieromtrent geen uitsluitsel bieden, heeft de Klant steeds de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).

Artikel 4. Uitvoeringstermijnen

De op de offerte aangeduide uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen door NEST COMPANY worden gewijzigd. Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

In zoverre toch een bindende termijn wordt overeengekomen tussen de klant en NEST COMPANY en de klant een natuurlijke persoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt , geeft een vertraging in hoofde van NEST COMPANY ten gevolge van opzet of zware fout in hoofde van NEST COMPANY, aldus met uitsluiting van gevallen van overmacht en lichte fout in hoofde van NEST COMPANY, aanleiding tot een schadevergoeding waarvan het bedrag bepaald wordt op 1% van de offerteprijs, dit per maand vertraging in hoofde van NEST COMPANY.

Artikel 5. Verplichtingen van de klant bij aanvang van de werken

5.1
De klant dient bij aanvang van de werken en tijdens de gehele duur ervan te voorzien in:

- Stromend water; Elektriciteit; Permanente toegang tot de zekeringskast; Vrije en vlotte toegang tot de werf; Een plaats om materialen te stockeren; Een correcte bescherming en afdekking van materialen die (makkelijk) beschadigd kunnen geraken. Een parkeerplaats voor NEST COMPANY. In voorkomend geval draagt de klant zorg voor het bekomen van een parkeervergunning, alsook draagt de klant de kosten die verbonden zijn aan de parkeerplaats/parkeervergunning. NEST COMPANY draagt dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid.

Indien de aangestelden van NEST COMPANY omwille van de afwezigheid van één of meerdere van de voormelde elementen, genoodzaakt zijn de werken te staken en aldus de werken opnieuw in te plannen, vallen de extra kosten die hiermee gepaard gaan, uitsluitend ten laste van de klant met toepassing van artikel 2.4.
5.2
Indien het noodzakelijk is dat NEST COMPANY de eigendom van de buren betreedt, dient de klant voorafgaandelijk een schriftelijke toelating met als bijlage een staat van bevinding van de te betreden eigendom te bekomen, en deze uiterlijk de dag voor de aanvang van de werken over te maken aan NEST COMPANY. Wordt deze toelating niet overgemaakt aan NEST COMPANY, dan geldt het vermoeden dat de klant het nodige heeft gedaan om de voormelde toestemming te bekomen, zodat NEST COMPANY op geen enkele manier enige aansprakelijkheid draagt met betrekking tot eventuele geschillen hieromtrent.
5.3
Door aanvaarding van de offerte van NEST COMPANY, bevestigt de klant uitdrukkelijk dat de materialen (vloeren, muren, plafonds, …) waaraan de werken (ruwbouwwerken, dakwerken, sanitaire werken, elektriciteitswerken, …) door NEST COMPANY uitgevoerd moeten worden, geschikt zijn om deze werken op uit te voeren. Indien NEST COMPANY vaststelt dat de materialen van de klant niet geschikt zijn om de werken op uit te voeren en de klant er desondanks voor kiest om NEST COMPANY toch tot uitvoering van de werken te laten overgaan, gebeurt deze uitvoering uitsluitend op risico van de klant. NEST COMPANY draagt in zulke gevallen geen enkele aansprakelijkheid indien de materialen van NEST COMPANY en/of de materialen van de klant beschadigd geraken of teniet gaan omwille van de ongeschiktheid van de voormelde materialen van de klant.
5.4.
Indien de klant er voor kiest om bepaalde werken zelf uit te voeren (afbraak, afwerking, …), dan is de klant uitsluitend zelf verantwoordelijk m.b.t. de correcte uitvoering van deze werken. NEST COMPANY draagt in geen geval enige aansprakelijkheid indien de materialen van NEST COMPANY en/of de materialen van de klant beschadigd geraken of teniet of de werken niet correct uitgevoerd kunnen worden door NEST COMPANY, dit omwille van de slechte uitvoering van de zelf door de klant uitgevoerde werken.
5.5.
De klant dient de instructies van NEST COMPANY voor, tijdens en na de uitvoering van de werken door NEST COMPANY, bijvoorbeeld m.b.t. het laten rusten en/of drogen van de materialen na uitvoering van de werken, steeds correct op te volgen. NEST COMPANY draagt geen enkele aansprakelijkheid indien de klant deze instructies niet correct opvolgt.
5.6.
Door aanvaarding van de offerte van NEST COMPANY, bevestigt de klant – in zoverre vereist door de overheid - over de nodige vergunningen en attesten te beschikken m.b.t. de uit te voeren werken zoals weergegeven in de offerte van NEST COMPANY.
Alleszins zal de klant uiterlijk bij aanvang van de werken door NEST COMPANY, een kopie van de vereiste vergunningen en attesten overhandigen aan NEST COMPANY, bij gebreke waaraan NEST COMPANY zijn werkzaamheden niet zal aanvatten. NEST COMPANY is geenszins aansprakelijk voor enige vertraging in uitvoering van de werken ten gevolge hiervan.
Indien NEST COMPANY bij aanvang van de werken vaststelt dat de vereiste vergunningen niet voorhanden zijn en de klant er desondanks voor kiest om NEST COMPANY toch tot uitvoering van de werken te laten overgaan, gebeurt deze uitvoering uitsluitend op risico van de klant. NEST COMPANY draagt in zulke gevallen geen enkele aansprakelijkheid bij tussenkomst van de toezichthoudende overheid en de klant zal NEST COMPANY in voorkomend geval (geldelijk) vrijwaren voor enige boetes en/of afbraak-/herstelwerken die opgelegd worden door de toezichthoudende overheid.
5.7.
Indien de klant overheidssubsidies/premies kan verkrijgen met betrekking tot de door NEST COMPANY te plaatsen materialen/installaties, is de klant uitsluitend zelf verantwoordelijk om hiertoe de nodige aanvragen in te dienen, alsook deze aanvragen op correcte wijze op te volgen. NEST COMPANY draagt m.b.t het al dan niet verkrijgen van deze subsidies, geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de klant.

Artikel 6. Aanvaarding

6.1
De klant zal er steeds voor zorgen dat hij bij de oplevering van de werken, aanwezig is en het opleveringsdocument door hemzelf of een aangestelde wordt afgetekend voor ontvangst. NEST COMPANY behoudt zich hierbij het recht voor de werken niet op te leveren, indien het opleveringsdocument niet wordt afgetekend voor ontvangst, waarbij dit geen afbreuk aan het recht van NEST COMPANY om haar slotfactuur op te stellen, dit in afwijking van artikel 9.1 van voorliggende algemene voorwaarden. Bij niet-oplevering van de werken, verleent NEST COMPANY geen garantie aan de klant.

In zoverre derde partijen zoals de watermaatschappij, Fluvius, de keurder van de installaties, … na de oplevering van de werken wijzigingen aanbrengen aan de installatie ten gevolge waarvan de installatie niet meer (naar behoren) werkt, dan is NEST COMPANY hiervoor op geen enkele manier aansprakelijk en eventuele (herstellings)kosten dienaangaande zullen door NEST COMPANY conform artikel 2.4 aangerekend worden.
6.2
De klant dient de kwaliteit van de werken naar aanleiding van de oplevering van de werken te inspecteren en eventuele gebreken te melden op het opleveringsdocument. NEST COMPANY verbindt er zich toe om de terecht door de klant geformuleerde opmerkingen, binnen een redelijke termijn die in overleg met de klant bepaald wordt, op te lossen. Bij gebreke aan enige opmerkingen in het opleveringsdocument van NEST COMPANY, worden de opgeleverde werken geacht integraal aanvaard te zijn door de klant.
6.3
Eventuele verborgen gebreken die door de klant vastgesteld worden na oplevering van de werken, dienen binnen een termijn van een maand na vaststelling ervan, gemeld te worden aan NEST COMPANY. Indien de klant NEST COMPANY niet tijdig op de hoogte stelt, worden de werken geacht aanvaard te zijn geweest door de klant, ook wat betreft deze verborgen gebreken.

Artikel 7. Schade

7.1
Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door NEST COMPANY worden verrekend in regie, indien dit door de klant uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd wordt.
7.2
Indien er tijdens de werken beschadigingen aangebracht worden door de aangestelden van NEST COMPANY, waarbij er aangifte door NEST COMPANY verricht wordt bij haar BA-verzekeraar, kan de klant op geen enkele manier enige factuurbedragen inhouden ter compensatie van deze beschadigingen.

Eventuele schade dient hierbij in ieder geval door de klant binnen de drie werkdagen schriftelijk aan NEST COMPANY gemeld te worden, bij gebreke waaraan er geacht wordt geen schade te zijn veroorzaakt door NEST COMPANY.

Artikel 8. Annulering

8.1
Na aanvaarding van de offerte door de klant, kan de klant de overeenkomst tussen partijen niet meer annuleren, tenzij dit gebeurt in onderling overleg tussen de partijen.

8.2
Annuleert de klant na aanvaarding van de offerte en voor de uitvoering van de opdracht door NEST COMPANY, toch de overeenkomst tussen partijen, dan heeft NEST COMPANY het recht om 30% van de in totaal aan haar te betalen bedragen aan te rekenen aan de klant, waarbij steeds een minimumbedrag van 500,00 EUR aangerekend zal worden.

Indien reeds een voorschot betaald werd door de klant, zal dit verrekend worden met de hierboven vermelde bedragen.

Annulering van de overeenkomst door NEST COMPANY geeft de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, recht op een schadevergoeding bepaald overeenkomstig het gemeen recht, dit met een maximum van 30 % op de offerteprijs, behoudens wanneer de klant grotere schade kan bewijzen.

8.3
Beëindigt de klant tijdens de uitvoering van de opdracht door NEST COMPANY, de overeenkomst tussen partijen, dan heeft NEST COMPANY het recht om de reeds gemaakte kosten aan te rekenen aan de klant, alsook 30% van de nog in de toekomst door NEST COMPANY te factureren bedragen.

Artikel 9. Factuurprijs en betaling

9.1
Behoudens andersluidende bepalingen in de offertes en prijsbestekken van NEST COMPANY, betaalt de klant de door hem aan NEST COMPANY verschuldigde bedragen in schijven zoals aangegeven in de offerte van NEST COMPANY.
De facturen van NEST COMPANY dienen betaald te worden binnen de vijf dagen na factuurdatum, tenzij NEST COMPANY hiervan uitdrukkelijk afwijkt.
9.2
Bij niet(-tijdige) betaling begaat de klant een wanprestatie.
In zoverre de klant een consument betreft, is deze vanaf veertien dagen na de eerste ingebrekestelling van NEST COMPANY conform artikel XIX.2 WER, een verwijlintrest verschuldigd op de gefactureerde bedragen t.b.v. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
Tevens is de klant dan de navolgende forfaitaire schadevergoeding verschuldigd: 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk is aan 150 euro; 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro ligt; 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger is dan 500 euro;
9.3
In zoverre de klant een onderneming betreft, is bij niet(-tijdige) betaling op elke niet of laattijdig betaalde factuur vanaf de vervaldag een interest verschuldigd conform de wet van 02/08/2002, alleszins minstens een intrest van 10% per jaar. Daarnaast zal dan ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het openstaande factuurbedrag, met een minimum van 125 euro.
9.4
Bij niet betaling van de factuur behoudt NEST COMPANY het recht om de werkzaamheden niet verder te zetten, en aan een volgende werf te beginnen. Dit betekent dat pas na afwerking van deze laatste werf de werkzaamheden opnieuw zullen worden aangevat, zonder enige aansprakelijkheid in hoofde van NEST COMPANY m.b.t. de eventuele schade die hier voor de klant uit voortvloeit.
9.5
De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg en mag geen retentierecht noch compensatie uitoefenen, op welke grond ook.
9.6
De betaling houdt in dat de gepresteerde werken conform de bestelling werden uitgevoerd, en geen gebreken vertonen.

Artikel 10. Overmacht

10.1
Indien NEST COMPANY door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
10.2
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan NEST COMPANY zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen; stakingen, slechte weersomstandigheden, vorst, niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan NEST COMPANY afhankelijk is.
10.3
Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Heeft NEST COMPANY bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1
NEST COMPANY zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van winst, van kansen tot contracteren enz..
11.2
Gelet op het feit dat het succes van de aan NEST COMPANY verleende opdracht steeds beïnvloed wordt door externe factoren zoals eerdere door derde partijen uitgevoerde werken, vetusteit van de materialen waarop/waaraan werken uitgevoerd moeten worden, budget van de klant, …, aldus zaken waarop NEST COMPANY geen vat heeft, verbindt NEST COMPANY zich tot een inspanningverbintenis met betrekking tot de uitvoering van haar opdracht.
NEST COMPANY zal met andere woorden de aan haar toebedeelde opdracht zoals een goed huisvader en conform de regels van de kunst uitvoeren, monitoren, bijsturen waar nodig en al het mogelijke doen wat redelijkerwijze binnen haar mogelijkheden ligt, doch NEST COMPANY garandeert geenszins dat de door haar geleverde inspanningen met zekerheid tot een perfect resultaat voor de klant zullen leiden.
11.3
Door aanvaarding van de offerte van NEST COMPANY, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat NEST COMPANY in toepassing van artikel 6.3. §1 BW, geenszins buitencontractueel aansprakelijk gesteld kan worden door de klant voor de niet-nakoming van een contractuele verbintenis.
NEST COMPANY kan bovendien enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van opzet of grove nalatigheid.

Door aanvaarding van de offerte van NEST COMPANY, aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de hulppersonen van NEST COMPANY in toepassing van artikel 6.3. §2 BW, geenszins buitencontractueel aansprakelijk gesteld kunnen worden door de klant voor de niet-nakoming van een contractuele verbintenis van NEST COMPANY.
11.4
In geval van schade voortvloeiend uit de schending, respectievelijk de niet-nakoming van een verplichting uit de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van NEST COMPANY beperkt tot enkel het vergoeden van die schade, waarvan de klant het oorzakelijk verband met de schending of niet-nakoming van de overeenkomst, kan aantonen.
11.5
De schadebeperkingen die voortvloeien uit dit artikel en de toepasselijke wettelijke bepalingen, zijn bij een contractuele vordering door de klant, eveneens van toepassing op de organen, het leidinggevend personeel van NEST COMPANY of de medewerkers, respectievelijk personeelsleden, onderaannemers en/of iedere andere hulppersoon van NEST COMPANY.
11.6
In ieder geval beperkt de aansprakelijkheid van NEST COMPANY zich tot (de kostprijs van) de herstelling van de vastgestelde (en aan NEST COMPANY te wijten) gebreken en zulks zonder enige andere vergoeding van welke aard dan ook. Bij een buitencontractuele aansprakelijkheid (anders dan in de zin van artikel 6.3. BW) in hoofde van NEST COMPANY, is de aansprakelijkheid van NEST COMPANY beperkt tot het plafond van de waarborgen van de BA-verzekering van NEST COMPANY.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 5.18, 3.14 en 5.79 Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden deze goederen geïncorporeerd, eigendom van NEST COMPANY tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met cheque of door overschrijving gebeurt de eigendomsoverdracht na definitief incasso van de bedragen. Alle risico's vallen ten laste van de koper vanaf de oplevering van de werken. .

Artikel 13. Klachten

Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest met betrekking tot de facturen van NEST COMPANY, binnen 5 werkdagen na factuurdatum per aangetekend schrijven over te maken aan NEST COMPANY, dit met vermelding van de factuurnummer en datum.

Artikel 14. Garantie

14.1.
De door NEST COMPANY uitgevoerde en opgeleverde werken, vallen onder garantie bij NEST COMPANY gedurende twee jaren, behoudens afwijking hiervan in de offertes en prijsbestekken van NEST COMPANY. Deze garantie omvat de bijstand van NEST COMPANY, inclusief werkuren. Het voorgaande laat eventuele garanties bij derde partijen zoals de fabrikant, … onverlet.

In zoverre derde partijen werken uitvoeren aan de door NEST COMPANY geplaatste materialen, vervalt iedere garantie in hoofde van NEST COMPANY, zelfs in zoverre een eventueel schadegeval zich binnen de garantietermijn van twee jaren manifesteert.

14.2.
De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de levensduur en performantiegaranties van een installatie (zoals bijvoorbeeld de capaciteitsgarantie van een batterij) slechts maximaal conform de specificaties van de fabrikant gerealiseerd kan worden indien de klant de kwestieuze materialen correct onderhoudt of laat onderhouden conform de instructies van NEST COMPANY.
Indien de klant nalaat zulk onderhoud te laten uitvoeren, kan NEST COMPANY immers geenszins opvolgen dat alle technische parameters die een maximale levensduur van de installatie garanderen, voorhanden blijven gedurende de werking van de installatie.
De klant aanvaardt alleszins uitdrukkelijk dat NEST COMPANY geen enkele garantie geeft m.b.t. de te verwachten levensduur/capaciteit van de installatie indien de klant nalaat een correct onderhoud te laten uitvoeren.

14.3.
In zoverre de door NEST COMPANY te plaatsen materialen en toestellen, door NEST COMPANY geleverd worden op de werf doch navolgend nog niet geplaatst kunnen worden op verzoek van de klant, dan is de klant uitsluitend verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze materialen en toestellen in afwachting van de plaatsing door NEST COMPANY, op een correcte manier bewaard worden en aldus niet blootgesteld worden aan vocht en abnormale temperatuurschommelingen.

In zoverre echter bij de navolgende plaatsing van de materialen en toestellen door NEST COMPANY, desondanks blijkt dat er zich een defect manifesteert aan de kwestieuze materialen en/of toestellen, dan verleent NEST COMPANY geen enkele garantie in zoverre blijkt dat het desbetreffende defect voortvloeit uit een gebrek aan correcte opslag door de klant van de kwestieuze materialen en toestellen.

Artikel 15. Bevoegdheid

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbank bevoegd voor de plaats waar de maatschappelijke zetel van NEST COMPANY gevestigd is, tenzij één partij als eerste eiseres aan het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) vraagt om het Scheidsgerecht aan te duiden, dat elk geschil zal beslechten volgens de Standard Dispute Rules. Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen NEST COMPANY en de klant is het Belgische recht van toepassing.

Artikel 17. Geldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan.
Partijen zullen de nietige bepaling te goeder trouw vervangen door een geldige bepaling met een zo gelijk mogelijke strekking.